



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 31 DEL
26/05/2026**

OGGETTO: Liquidazione indennità di reggenza/supplenza ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16.07.2024 – Periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026.

Registro Generale
**N. 380 DEL
27/05/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 16.07.2024 e, in particolare, l'art. 62 recante disciplina dell'indennità di reggenza o supplenza;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 16/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Preso atto che:

- con deliberazione del C.C. di Solofra (Prov. AV) n. 73 del 17.09.2025 è stato disposto lo scioglimento della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Solofra e di Avella, con decorrenza dal 31.12.2025;
- tale deliberazione del C.C. di Solofra n. 73/2025 veniva inviata all'U.T.G. - Prefettura di Napoli – Agenzia Albo Segretari Comunali e Provinciale Sezione Regione Campania;
- il Comune di Avella con nota protocollo n. 14334/2025 comunicava alla predetta Agenzia Albo Segretari Comunali e Provinciale Sezione Regione Campania di avere avuto contezza del recesso adottato dal Comune di Solofra;
- il Sindaco pro tempore dell'Ente comunale con nota recante protocollo n. 14334/2025 richiedeva all'U.T.G. - Prefettura di Napoli – Agenzia Albo Segretari Comunali e Provinciale Sezione Regione Campania, la nomina a scavalco del Segretario Generale, Avv. Stefania URCIUOLI;

Premesso altresì che:

- con decreto dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli recante protocollo n. 2271/2026 è stato conferito al Segretario Generale Avv. Stefania URCIUOLI, incarico di reggenza/supplenza del Servizio di Segreteria a seguito di vacanza/assenza del titolare, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 108/2026;
- con successiva nota del Sindaco pro tempore dell'Ente comunale recante protocollo n. 1446/2026 richiedeva all'U.T.G. - Prefettura di Napoli – Agenzia Albo Segretari Comunali e Provinciale Sezione Regione Campania, la nomina a scavalco del Segretario Generale Avv. Stefania URCIUOLI per tutto il mese di Febbraio c.a.;
- con decreto dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli recante protocollo n. 41131/2026 è stato conferito al Segretario Generale Avv. Stefania URCIUOLI, incarico di reggenza/supplenza del Servizio di Segreteria a seguito di vacanza/assenza del titolare, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1197/2026;
- altresì, con rispettivi decreti dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli recante protocollo n. 84599/2026, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2448/2026 e successivo decreto dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli recante n. 129366/2026, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3634/2026, è stato conferito al Segretario Generale Avv. Stefania URCIUOLI, incarico di reggenza/supplenza del Servizio di Segreteria a seguito di vacanza/assenza del titolare, rispettivamente, per i mesi di Marzo c.a. e Aprile c.a.;
- l'incarico quindi è stato svolto nel periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026;
- l'art. 62 del C.C.N.L. 16.07.2024 prevede la corresponsione di una specifica indennità al personale incaricato della reggenza o supplenza di struttura/posizione organizzativa, per il periodo di effettivo svolgimento delle relative funzioni;

Considerato che:

- la dipendente ha effettivamente svolto le funzioni attribuite per il periodo sopra indicato;
- l'indennità spettante è determinata in proporzione alla durata dell'incarico, secondo quanto previsto dal citato art. 62 e ss. dagli atti organizzativi dell'Ente comunale;
- l'importo complessivo spettante per il periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026, in applicazione della percentuale pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, con esclusione della maggiorazione prevista per le convenzionate, oltre oneri riflessi ed I.R.A.P. a carico dell'Ente comunale ed eventuali spese di viaggio documentate;
- il totale effettivo dovuto per il periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026 è pari a complessivi € 2.838,90, oltre oneri riflessi ed I.R.A.P. a carico dell'Ente comunale e spese di viaggio per complessivi euro 233,00, come da prospetto agli atti a sottoscrizione della dipendente interessata ed acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 6076/2026;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'indennità di reggenza/supplenza spettante, nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo del vigente bilancio pluriennale 2026/2028;

Dato atto che è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, al Segretario Generale, Avv. Stefania URCIUOLI, l'indennità di reggenza/supplenza prevista dall'art. 62 del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 16.07.2024, per il periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026;

2. dare atto che l'importo complessivo lordo dovuto per il periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026 è pari a complessivi €. 2.838,90, oltre oneri riflessi ed I.R.A.P. a carico dell'Ente comunale e spese di viaggio per complessivi euro 233,00, come da prospetto agli atti a sottoscrizione della dipendente interessata e come disciplinato dal comma 4 del citato art. 62 del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 16.07.2024, acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 6076/2026;

3. imputare la spesa complessiva di 2.838,90, oltre oneri riflessi ed I.R.A.P. a carico dell'Ente comunale e spese di viaggio per complessivi euro 233,00, sui capitoli di spesa del personale del vigente bilancio pluriennale 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;

4. dare atto, infine, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

5. la presente determinazione:

- ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il regolare visto contabile e i provvedimenti consequenziali;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. di Salerno entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120).
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 27/05/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 26/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 26/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 27/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 627, e vi rimarrà fino al 11/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 380 del 27/05/2026;

Oggetto: Liquidazione indennità di reggenza/supplenza ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16.07.2024 –
Periodo dal 01.03.2026 al 30.04.2026.

Avella (AV), 27/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento